

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2255/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว สม ใจ หรือ คิ้ม วิจิตรสิทธิไพ
ศาล

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 2

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา

ประกาศใช้กฎอัยการศึกของคณะปฏิวัติ พ.ศ.2522 มาตรา 66

การกำหนดโทษผู้กระทำความผิด ศาลพิจารณาถึงผลร้ายแรงของการกระทำความผิด
ประกอบด้วย ทั้งการกำหนดโทษเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดตามพฤติการณ์แห่ง
คดีเป็นเรื่อง ๆ ไป จำเลยมีเฮโรอินค่านวนเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 2,321 กรัมไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่ายผลการกระทำของจำเลยถ้าได้จำหน่ายไปถึงมือประชาชน
ทั่วไปแล้วจะเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง จำเลยจึงควรจะ
ได้รับโทษสถานหนัก.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522
มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528
มาตรา 4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2(พ.ศ. 2522) เรื่องระบุชื่อและ

ประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 1(1) ริมของกลางทั้งหมด

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 ให้ลงโทษประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุกตลอดชีวิต ของกลางริบ

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษเบาลง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษเบาลง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยมียาเสพติดให้โทษเฮโรอีน จำนวน 4 ห่อ น้ำหนักรวม 2,678 กรัม มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 2,321 กรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายศาลล่างทั้งสองวางโทษประหารชีวิต จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกตลอดชีวิต จำเลยฎีกาว่า มีคำพิพากษาของศาลต่าง ๆ หลายคดีซึ่งพิพากษาเกี่ยวกับข้อหาหมีเฮโรอีนหนักเกิน 2,000 กรัมขึ้นไป ทั้งนี้ ศาลได้พิพากษาลงโทษจำคุกในที่สุดเพียง 25 ปี จำเลยเป็นหญิงกระทำความผิดครั้งแรก จึงขอให้ศาลฎีกาพิพากษาในที่สุดจำคุก 25 ปี เห็นว่า ในการกำหนดโทษผู้กระทำผิด ศาลพิจารณาถึงผลร้ายแรงของการกระทำความผิดประกอบด้วยการกำหนดโทษเป็นดุลพินิจของศาลที่จะกำหนดตามพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป สำหรับคดีนี้ผลของการกระทำความผิดของจำเลยถ้าได้จำหน่ายไปถึงมือประชาชน

ทั่วไปแล้ว จะเป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง จำเลยย่อมจะทราบดีว่าการกระทำเช่นนี้จะได้รับโทษสถานหนัก แต่ก็ยังกระทำจนถูกฟ้องเป็นคดีนี้ จำเลยจึงควรจะได้รับโทษสถานหนัก ที่ศาลล่างทั้งสองวางโทษและลดโทษมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย..."

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>